

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

1. Requerimientos Técnicos:

Se requiere adquirir los siguientes repuestos para mantenimientos de equipos de comunicación del CZM, cuya descripción se detallan de acuerdo a las características que se indican:

- 1) **200 metros de Cable coaxial RG 213**
- 2) **20 unidades de Baterías 12V 7.2 Ah, equivalente a Ultracell UL7-12 (VER ANEXO 1 ADJUNTO)**
- 3) **04 unidades de Kit de conectores RF RS PRO de 30 piezas equivalente a RS 546-2920**
- 4) **10 unidades de Baterías Li-Ion Battery pack, Model BL 1504, DC 7.4 V, 1500 mA/ 11.1 Wh, para Handie Talkie HYTERA PD686 y PD605 N° de parte 6927404316084.**
- 5) **10 unidades de Baterías Li-Ion Battery pack, Model BP 2002, DC 7.7 V, 200 mA/ 15.4 Wh, para Handie Talkie HYTERA N° de parte 6927404303756.**
- 6) **10 unidades de Antenas VHF/FM 136-174 Mhz para Handie Talkie Hytera HP 606-686**
- 7) **10 unidades de Potenciómetros (componente interno) encendido/apagado, para Handie Talkie PD686, PD606.**
- 8) **10 unidades de Potenciómetros (componente interno) ajuste canales, para Handie Talkie PD686, PD606.**
- 9) **30 unidades de Conector Tipo N macho para cable RG 213 tipo amphenol.**
- 10) **30 unidades de Conector Tipo N hembra para cable RG 213 tipo amphenol.**
- 11) **30 unidades de Conector Tipo PL macho para cable RG 213 tipo amphenol.**
- 12) **30 unidades de Conector Tipo PL hembra para cable RG 213 tipo amphenol.**
- 13) **02 unidades de Antenas VHF tipo varilla 132-174 MHz, 5/8 lambda, 3db Gain, conector NMO, con resorte y base magnética, para radios móviles N° parte 727932014652.**

Solo se serán evaluadas las ofertas que cumplan con la descripción y características de los artículos detallados.

2. Requerimientos Administrativos:

Se hace presente que la oferta debe considerar lo siguiente:

- a) **Precio:** El precio por la totalidad de los artículos requeridos debe incluir el flete y no por separado.
- b) **Características:** La oferta debe cumplir con características técnicas requeridas.
- c) **Plazo de Entrega:** no debe ser superior a treinta (30) días hábiles.
- d) **Anexo Sustentable:** Si la oferta cuenta en sus procesos criterios sustentables debe declarar (Anexo "criterio sustentable para proveedores) y adjuntar el respaldo. (Si declara y no adjunta respaldo no se considerará el puntaje, si adjunta respaldo y no firma la declaración no se considerará el puntaje)

3. Forma de Pago:

- a) El precio deberá ser facturado por el vendedor en moneda nacional y será pagado por la DGAC mediante transferencia electrónica, al banco y cuenta corriente que indique el vendedor, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de recepción de la factura, previa certificación de que los bienes o servicios se han recibido conforme.
- b) La DGAC, en conformidad a lo dispuesto en el art. 8° de la Ley de Presupuestos para el año 2026, pagará los compromisos a los proveedores de bienes y servicios de cualquier naturaleza, mediante transferencia electrónica de fondos.
- c) En caso de producirse un pago indebido al proveedor, su restitución se efectuará conforme al artículo 134 del Reglamento.
- d) El vendedor solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual. Verificada la entrega de los bienes o servicios adquiridos, la inspección fiscal deberá certificar el grado cumplimiento contractual, dentro de los ocho (8) días de recibida la factura, hecho que será confirmado mediante el certificado de conformidad correspondiente, debiendo la DGAC aceptar o rechazar la factura según corresponda.
- e) La factura respectiva deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos, conforme a la legislación vigente; que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos; al impuesto del dos por ciento (2%), establecido en el artículo 37 de la Ley N°16.752, y el numero de la orden de compra en el caso de ser cedida a factoring.
- f) **El Proveedor deberá tener presente que el pago de la (s) factura (s) se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la recepción conforme a través del certificado de conformidad emitido por la inspección fiscal y que se encuentra afecta al impuesto del 2% de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N°16.752.**
- g) **La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, en formato XML, al correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). El no cumplimiento de este requerimiento será causal de rechazado de la factura.**
- h) La oferta deberá ser ingresada mediante el portal www.chilecompra.cl, compra ágil, no se aceptarán ofertas fuera del portal, conforme a la ley 19.886. "Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios".

- i) La Dirección General de Aeronáutica Civil se reserva el derecho de cancelar la Solicitud de Cotización y efectuar un nuevo proceso de adquisición, de acuerdo a razones técnico/económicas.
- j) Como condición indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las facturas, deberá haber entregado en su totalidad el servicio o bien consignado en la pertinente orden de compra y aquel encontrarse recibido a plena conformidad certificada, de lo contrario, será rechazada la factura.
- k) Como condición indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las facturas, deberá haber entregado en su totalidad el servicio consignado en la pertinente orden de compra y aquel encontrarse recibido a plena conformidad certificada, de lo contrario, será rechazada la factura.

4. Otras consideraciones a saber:

- a) La contratación se regirá por la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, (en adelante Ley de Compras Públicas), el Decreto Supremo (H) N°661 del 2024 (en adelante el Reglamento), los requerimientos de contratación y la oferta que resulte seleccionada.
- b) Una vez seleccionada la oferta, la Dirección General de Aeronáutica Civil, formalizará la contratación mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del oferente que resulte seleccionado.
- c) El material sólo deberá ser entregado junto a una GUÍA DE DESPACHO DE MATERIALES, la cual deberá ser acompañada de una copia de la orden de compra (OC) en estado aceptada, **solo para la entrega de bienes.**
- d) El oferente, por el solo hecho de participar, acepta expresamente que ha estudiado los requerimientos de la adquisición, y que está de acuerdo con sus términos y condiciones.
- e) El proveedor adjudicado debe incluir el costo de flete de los materiales al Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta, **solo para la entrega de bienes.**
- f) Para consultas de pago deberá comunicarse con la Oficina de Finanzas Fono y correos: Fono 223307872 Sra. Doris Castillo R. dcastillo@dgac.gob.cl; Fono 223307875 Sr. Carlos Orellana A. corellana@dgac.gob.cl; Fono 223307871 Sr. Claudio Guerrero L. cguerrero@gac.gob.cl, Fono 223307876 Sr. Marcos Rojas marcos.rojas@dgac.gob.cl.
- g) **Para efectos de evaluación y adjudicación:**
 - Solo serán evaluadas aquellas ofertas que presenten el 100% de lo solicitado en los requerimientos técnico (condiciones técnicas) y administrativos letra a), b) y c) ante el incumplimiento serán declaradas inadmisibles directamente en el portal www.mercadopublico.cl.
 - En el evento de haber dos (2) o más ofertas que den cumplimiento al punto anterior serán evaluadas de acuerdo a la Pauta de Evaluación (Anexo 1.)
 - En el evento de haber solo una (1) que cumpla con el 100 % de lo solicitado en los requerimientos técnicos y administrativos será aceptada directamente y se emitirá la orden de compra previo acto administrativo.

5. Aplicación de multas:

Se contempla el pago de multas por incumplimiento en el plazo de entrega establecido en la Orden de Compra, cuando la responsabilidad de este, recaiga en el proveedor seleccionado.

El proveedor seleccionado (Vendedor) incurrirá en multas por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de la totalidad o parcialidad del servicio o bien adquirido. Las multas se calcularán como un 1% del valor NETO del producto adquirido y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, respecto al plazo de entrega establecido en la orden de compra, con un tope de cinco (5) días hábiles.

En caso de que sea detectada una situación que amerite la aplicación de multa por incumplimiento del proveedor seleccionado, se notificará al proveedor mediante correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, el monto de la multa y la forma de pago. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, para efectuar sus descargos.

Vencido el plazo citado sin que el proveedor seleccionado presente descargos, la Dirección General de Aeronáutica Civil procederá a aplicar la multa de la forma en que le fue notificada.

Si el vendedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Dirección General de Aeronáutica Civil tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles, a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos.

En caso de que el atraso supere los días hábiles administrativos indicados en la oferta hasta cinco (5) días hábiles la Dirección General de Aeronáutica Civil podrá poner término anticipado a la contratación perfeccionada a través de la Orden de Compra.

Para los casos en que el proveedor seleccionado no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su emisión, y sin embargo haya entregado total o parcialmente el servicio o los bienes requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil de emitida la orden de compra. Lo mismo se considerará para aquellos proveedores que acepten las ordenes de compras posterior a las 24 horas siguientes a la fecha de su emisión.

6. Procedimiento aplicación de multas:

Las multas por incumplimiento antes señaladas se cobrarán a elección del vendedor, conforme a uno de los siguientes mecanismos:

- a) Pago directo del Vendedor, en forma administrativa y sin forma de juicio, dentro de cinco (05) días hábiles contados desde la notificación que la cursa. El vendedor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles contados desde el requerimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para formular sus descargos. En el evento que los descargos fueren rechazados, el pago de la multa deberá efectuarse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución fundada que desestime su reclamación. La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá resolver fundadamente la reclamación dentro de cinco (05) días hábiles; o
- b) Deduciéndolas el Comprador de la siguiente factura representativa de estados de pago, lo que bajo circunstancia alguna implica que el precio del bien adquirido, se modifica por dicha imposición.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No se aplicarán multas al proveedor seleccionado cuando las faltas en que éste hubiere incurrido, sean resultado directo de caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a la definición del artículo cuarenta y cinco del Código Civil, circunstancia que el proveedor seleccionado deberá comunicar por escrito a la Dirección General de Aeronáutica Civil tan pronto tome conocimiento del impedimento y encontrándose vigente el plazo para el cumplimiento de la obligación en que incide. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la referida comunicación el proveedor deberá acreditar debida y suficientemente el imprevisto que lo afecta. La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá pronunciarse sobre su aceptación o rechazo dentro de igual término.

El cobro de multas no impide ni limita a la Dirección General de Aeronáutica Civil para ejercer la facultad de poner término anticipado a la orden de compra ni el ejercicio de otras acciones legales con indemnización de perjuicios. De igual forma, el pago de dichas multas no extingue la obligación del vendedor del cumplimiento de su obligación principal.

7. Modificación y Terminación Anticipada de la orden de compra:

De la modificación

La contratación sólo podrá modificarse durante su vigencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras Públicas y artículo 129 de su Reglamento, siempre que ello no altere la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes, el equilibrio financiero del contrato y los elementos esenciales del contrato.

Tampoco podrá modificarse el monto del contrato más allá de un treinta por ciento (30%) del monto originalmente pactado, y siempre que la DGAC cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

Asimismo, podrá realizar una modificación a los servicios comprometidos en el contrato, siempre y cuando existan razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que dio origen a la presente contratación.

Igualmente la contratación podrá ser modificada cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificada por la entidad contratante, y el contratista esté impedido de cumplir sus obligaciones, siempre que dicho cambio no genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para esta DGAC; que se refiera a las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hizo necesaria y que se respete el equilibrio financiero del contrato. En este caso, la DGAC estará facultada para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la orden de compra mientras dure el impedimento.

Cualquiera de estas modificaciones deberá aprobarse mediante acto administrativo fundado en el que se consignen las razones que justifiquen las modificaciones efectuadas al contrato, y deberá ser publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.

El contrato perfeccionado a través de la orden de compra, podrá modificarse o terminarse por las causales señaladas en los artículos 13 de la ley 19.886 y 129 y 130 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo (H) N° 661/2024:

Del Termino Anticipado

Los contratos administrativos regulados por la Ley de Compras y este reglamento podrán terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor.
4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar la orden de compra conforme al artículo 129 del Reglamento. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia de la orden de compra. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento de la orden de compra obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
7. Las demás establecidas en la ley, en los requerimientos técnicos y administrativos. Además, para los efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento grave del contratista, entre otros:
 - a) El incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes en el Ap. Andrés Sabella de Antofagasta, más el tope cinco (5) días hábiles.
 - b) La detección de antecedentes falsos.

En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos. Resuelto el Término Anticipado de la Orden de Compra, no operará indemnización alguna para el vendedor, debiendo la entidad contratante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación.

8. Pacto de Integridad:

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en él, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los requerimientos de contratación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes requerimientos, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar

esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

- b) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de contratación, en su toma de decisiones o en la posterior selección y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- c) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso de contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de contratación.
- f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los requerimientos, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estos requerimientos, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- h) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso de contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- i) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- j) Que declara conocer la normativa legal vigente destinada a la prevención de delitos de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento al terrorismo y las sanciones establecidas frente a una eventual vulneración de ellas. A mayor abundamiento, se obliga a no realizar alguna actividad o desarrollar conductas que puedan ser consideradas o constitutivas de delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo u otras irregularidades que puedan afectar a la Dirección General de Aeronáutica Civil o a sus funcionarios en caso de tomar conocimiento de alguna conducta u operación sospechosa dará cuenta inmediatamente de ella a la autoridad competente. mediante el canal de

denuncias establecido que se difunde a través de la Pagina Web Link Gobierno Transparente.